

KOMİSYON PAKETİ: YÖNETİCİ ÖZETİ, SORU-CEVAP REHBERİ, KARŞILAŞTIRMA CETVELİ, UYGULAMA AKIŞ TASLAĞI

Bu paket "Bireysel Emek, Hizmet ve Fikrî Üreticilerin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Muafiyetleri Hakkında Kanun Teklifi"nin (DEVLETE_SUNULACAK_METIN) ekidir. Madde metni delilsiz ve saf hukuk metni olarak kalır; gerekçe ve deliller II-A'da, kanun metinleri DELIL_EKI'ndedir.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ (1 sayfa)

Başlık	İçerik
Mevcut sorun	Sermayesiz hizmet ve fikir üreticisi, geliri olmasa da sabit yük taşıyor: iş yeri adresi ve ruhsat, SMMM sözleşmesi, maktu damga vergili beyannameler, resen 4/b primi (asgari ücretle $33.030 \times \%35,75 = 11.808,23$ TL/ay). Sonuç kayıt dışılık veya faaliyetin durması.
Teklif	Yıllık hasılatı 24 brüt asgari ücreti (792.720 TL) aşmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler için: hasılat yoksa yük yok; hasılat varsa tahsilatta nihaî tevkifat (etkin $\%10,5$); UETS ve e-Devlet adresi; deftersiz, SMMM'siz.
Güvenlikler	Kurumsal alıcı tevkifatı ödemedi gider yazamaz; bordro kalkanı (2 yıl, $\%60$ tek müşteri sınırı); münhasır hesap; negatif liste; toplulaştırma; 30 günlük itiraz.
Değişen kanunlar	193 GVK (mükerrer 20/E), 213 VUK (Ek 19), 3065 KDVK, 488 Damga (sıra 57), 5510 (m.6/1-o), Ek 25), 5411 (Ek 2), 6493 (Ek 2), 4632 (Ek 3).
Mali etki	Kapsamlı model kuruldu (MALI_MODEL/). İlk taslak yutulma (halen kayıtlı olanın prim yükümlülüğünü bırakması) yüzünden olumsuz çıktı; çare olarak giriş serbest bırakıldı, fakat halen kayıtlı olanın 4/b sigortalılığı ve primi sürer (Madde 1 (p)). Bu şartla net etki pozitifdir ve katılım payına karşı dayanıklıdır: 4. yıl Orta +4,9 milyar TL, kötümser +1,1, iyimser +14,2 (SGK dahil); halen kayıtlı herkes geçse bile Orta +1,1, kötümser +0,1. Girdilerin çoğu ölçülmemiş varsayımdır; veri talebi: GİB, SGK, TÜİK, SBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, TCMB.
Kalan riskler	Ek A.4'te sayılmıştır (ör. ilk yıl iki müşteriyle tavanı doldurma, naylon fatura teşviki, portal kapasitesi).

2. KOMİSYON SORU-CEVAP REHBERİ

Cevaplar teklifin kendi hesabına dayanır; ölçülmemiş yerler açıkça yazılmıştır.

S1. Naylon fatura artmaz mı? Teklifin kendi hesabı bu riski ortadan kaldırmaz: kurumlar vergisi $\%25$ varsayımıyla gider yazan alıcının vergi avantajı 25 TL, ödediği tevkifat 10,5 TL'dir; fark 14,5 TL sahte fatura teşviki olabilir (II-A, Madde 1 (b)). Riski azaltan hükümler: tevkifat Hazineye aktarılmadan gider indirimi yok; bedel bankacılık kanalıyla ödenmeli; bordro kalkanı; alıcı yoğunluğu taraması (işaretleme); VUK m.359 ve m.344 yaptırımları saklı. Kademeli oran (Madde 1 (e)) yüksek hasılatla tevkifatı artırır (tavanda $\%14,2$), geri akış karinesi (Madde 1 (r)) alıcıya para dönüşünü yakalar. Riskin büyüklüğü ölçülmemiştir.

S2. SGK'ya yük getirir mi? Evet, küçük de olsa: Ek Madde 25 uyarınca tavanın yarısına ulaşanlar için 90 günlük primin malûllük, yaşlılık ve ölüm payı ($3 \times 33.030 \times \%21 = 20.809$ TL/kişi/yıl) Hazine tarafından karşılanır. Bu bedel SGK bütçesine yük olmaz, Hazine bütçesine

yük olur; toplam tutar kişi sayısına bağlıdır ve hesaplanmamıştır. 5018 m.14 Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir, yasal zorunluluk yoktur; yine de aktüeryal hesap yapılmamıştır (Ek B).

S3. SMMM'nin işini alır mı? Teklif yalnız tavanın altındakileri muhasebeciden muaf tutar; tavanı aşan gerçek usule geçer. Bu kitlenin bugün ne kadarının muhasebeci tuttuğu ölçülmemiştir; "yeni müşteri havuzu" beklentisi de ölçülmemiş bir beklentidir ve öyle yazılmıştır.

S4. Bordrolu çalışan buraya kaydırılır mı? Kilitler: son iki yıl hizmet akdi bulunan işverene ve ortaklıklarına fatura kesme yasağı; tek müşteriden yıllık hasılatın %60'ından fazlası elde edilemez; ihlalde ödeme ücret sayılır. Kalan açık: ilk yıl ve altı aylık asgari ücret altındaki hasılatla %60 sınırı uygulanmaz; iki müşteriyle tavanı doldurmak mümkündür (Ek A.4).

S5-A. Kademeli oran var mı? Evet, Madde 1 (e): kümülatif safi matrah 190.000 TL'yi aşınca aşan kısma tarifenin sonraki dilim oranları uygulanır; etkin oran ilk dilimde %10,5, 12 asgari ücrette %11,6, tavanda %14,2'dir. Bu, yüksek hasılatlının düşük sabit oranla vergilenmesini önler.

S5. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (K3)? Genel ilke olarak hizmet kazancı üzerinde vergilendirme yetkisi mukim olunan devlete aittir; teklif Türkiye'de mukim vatandaşın hesabında tevkif eder, yabancı müşteriye vergi yüklemesin. Bu bir yorumdur; belirli anlaşmaların maddeleri tek tek incelenmemiştir ve risk sıfır denemez.

S6. Platformdan satan %1 ile kurtulmaz mı? Teklifin Madde 1 (I) bendi buna göre yazılmıştır: belgeli mükellefte 94/19 kesilmez, tevkifat bu maddeyle (%10,5) yapılır; belgesizde 94/19 kesintisi mahsup edilir.

S7. Teklif İhtüzük ve Anayasa bakımından kimden gelir? Anayasa m.88 uyarınca kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir; teklif sahibi alanı bu yüzden milletvekili olarak bırakılmıştır.

S8. Hazineye maliyeti ne? Model, halen kayıtlı olanın prim yükümlülüğü sürdüğü sürece 4. yılda net +4,9 milyar TL (Orta; genel devlet, SGK dahil), kötümserde +1,1, iyimserde +14,2 bulmuştur; prim sürekliliği olmasaydı –1,1 çıkıyordu. Sonuç prim sürekliliğinin hukuken tutmasına ve ölçülmemiş girdilere bağlıdır; kesin rakam için SGK ve GİB verisi gerekir.

3. KARŞILAŞTIRMA CETVELİ (3 kolon)

Teklifin maddelerinin hepsi yeni madde, bent veya fıkra eklemektir; mevcut bir hükmün metnine ibare ekleyen yalnız Madde 3'tür (KDV). Bu sebeple "yürürlükteki metin" kolonu ya "yok" ya da eklenen yerin komşu metnidir. Alıntılar DELIL_EKI'ndendir.

Yürürlükteki kanun yeri	Teklif edilen	Gerekçe ve deliller
193 GVK: mükerrer 20/B, 20/C, 20/D var, 20/E yok	Mükerrer 20/E (Madde 1)	II-A A; DELIL_EKI 193
213 VUK: son ek madde Ek 18	Ek 19 (Madde 2)	II-A B; DELIL_EKI 213
3065 KDVK m.17/4-(a): "Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, aynı Kanunun mükerrer 20/B ve geçici 94	"mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile	II-A C; DELIL_EKI 3065 (metin 7587 sayılı Kanunla

üçüncü maddeleri kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler,”	mükerrer 20/E maddesi” ibaresi eklenmiştir (Madde 3)	değişmiş güncel hâli)
488 Damga (2) sayılı Tablo IV: son sıra 56	Sıra 57 (Madde 4)	II-A D; DELİL_EKİ 488
5510 m.6/1: (a)-(n) bentleri var; (n) "yaşlılık aylığı almaktayken ... 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar"	(o) bendi ve fıkralar (Madde 5)	II-A E; DELİL_EKİ 5510
5510: son ek madde Ek 24	Ek 25 (Madde 9)	II-A I
5411: m.148/1-(b), m.149 mevcut	Ek 2 (Madde 6)	II-A F; DELİL_EKİ 5411
6493: Ek 1 var, Ek 2 yok; m.12/4 TCMB yetkisi	Ek 2 (Madde 7)	II-A G; DELİL_EKİ 6493
4632: Ek 1 (Devlet katkısı)	Ek 3 (Madde 9)	II-A I; DELİL_EKİ 4632

4. UYGULAMA AKIŞ TASLAĞI (GİB portalı, banka, alıcı)

Bu bölüm yalnız teklif metnindeki hükümlerin sıralanmış hâlidir; yeni hüküm koymaz. Tebliğ metni teklifin parçası değildir ve idarece yazılır.

- Tescil.** Vatandaş e-Devlet kimlik doğrulamasıyla portaldan "Mikro Mükellefiyet" tescili açar; UETS adresi tebligat adresidir (Madde 1 giriş, Madde 2 (a)). Küçükte yasal temsilcinin elektronik rızası (Madde 1 (ö)).
- Münhasır hesap.** Banka veya ödeme kuruluşu, belgeyle başvuran mükellefe gerekçesiz reddetmeden hesap açar; ücret almaz (Madde 6).
- Fatura.** Portal üzerinden e-Devlet veya mobil onayla; hizmetin mahiyeti ayırt edici yazılır (Madde 2 (b), Madde 3). Portal fatura ve ödeme referans kodunu üretir.
- Tahsilat ve tevkifat.** Kurumsal alıcı: fiilî ödemede tevkifatı yapar ve muhtasarla öder, ya da vadeli ise Vadeli Tevkifat Senedi ve teminat (Madde 1 (b)). Nihaî tüketici ve yurt dışı: banka veya ödeme kuruluşu tahsilatta keser (Madde 1 (c), (ç)). Kodsuz giriş 48 saat bekler (Madde 1 (c)).
- Askı ve itiraz.** Aşırı giriş "inceleme askısı"na alınır, mükellef 15 gün içinde Gelir Kaynağı Beyanı verir (Madde 1 (j)); kararlara karşı 30 günlük itiraz Dijital Hakem Heyeti'ne (Madde 10).
- Tavan.** Portal kümülatif hasılatı izler; tavan aşılmıca takip eden ay başından genel hükümler (Madde 1 (e), (h)).

Tebliğ taslağı: bkz. [TEBLİĞ_TASLAGI.md](#) (Gelir Vergisi Genel Tebliği taslağı; yeni hüküm koymaz, teklif hükümlerini uygulama sırasına dizer; idarenin belirleyeceği ayrıntılar [İDARE] ile işaretlidir). Teklifin Madde 1 son fıkrası bu tebliğ için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verir.

5. GÖRSEL EK

GÖRSELLER/GÖRSEL_EK.pdf (13 sayfa) ve aynı dizindeki PNG dosyaları: 8 uygulama ekranı (tescil, hesap ve UETS, belge, fatura, vadeli senet, pano, bildirimler, banka), 2 şema (tevkifat akışı, yaşam döngüsü) ve 2 grafik (100 TL dağılımı, kişi başı dağılım). HTML kaynakları ve üretim betikleri [GÖRSELLER/kaynak/](#) altındadır.

Uyarı: Ekranlar taslak tasarımıdır, hiçbir kurumun resmî arayüzü değildir; her ekranın üstünde bu uyarı yazılıdır. Gerçek GİB, banka veya PTT ekranı sistem kurulmadan alınamaz. Kalan tüm tehlikelerin güncel listesi: `TEHLIKE_DEFTERI.md`.